PROYECTO DE LEY

Ley de derecho de admisión en los espectáculos deportivos y Base Única de Derecho de Admisión (complementaria de la Ley N° 23.184)

Da rango de ley al derecho de admisión del programa Tribuna Segura: crea una Base Única y pública de personas con prohibición de concurrencia, que integra el Registro Nacional de Infractores, con causas tasadas, debido proceso para las inclusiones administrativas, publicación limitada y habilitación expresa en los términos de la Ley 25.326; obliga a los organizadores a controlar la identidad en el acceso y manda remitir a la UIF y al Ministerio Público la información útil para investigar el patrimonio de las barras y de quienes las financian.

Propuesta 100: Clubes de barrio, cooperativas y fútbol limpio
Cuándo: Fase II (años 2–3).
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La violencia en los espectáculos deportivos se cobró más de trescientas vidas desde que existen registros. La Ley N° 23.184, en el texto de las Leyes N° 24.192 y 26.358, prevé la pena de prohibición de concurrencia y un Registro Nacional de Infractores, y el programa Tribuna Segura aplica en los estadios un derecho de admisión basado en datos. Pero ese derecho de admisión no tiene hoy rango de ley, y una base pública de personas con prohibición de concurrencia requiere habilitación legal expresa, conforme a los artículos 7° y 22 de la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales. Este proyecto da rango de ley al derecho de admisión y crea una Base Única de Derecho de Admisión, que integra los registros existentes y se alimenta con causas tasadas: condenas y medidas judiciales, sanciones contravencionales y decisiones administrativas fundadas, estas últimas con descargo, plazo máximo y control judicial. Publica solo los datos necesarios para que el derecho de admisión se aplique y se controle, obliga a los organizadores a verificar la identidad en el acceso y limita el uso y la cesión de los datos. Por último, encomienda remitir a la Unidad de Información Financiera y al Ministerio Público Fiscal la información útil para investigar el patrimonio de los grupos violentos y de quienes los financian.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Derecho de admisión

ARTÍCULO 1°.- Objeto y naturaleza. La presente ley regula el derecho de admisión en los espectáculos deportivos comprendidos en la Ley N° 23.184 y crea la Base Única de Derecho de Admisión. Es complementaria de esa ley.

ARTÍCULO 2°.- Derecho de admisión. No pueden ingresar ni permanecer en los estadios y sus inmediaciones, durante la realización de un espectáculo deportivo, las personas inscriptas en la Base Única de Derecho de Admisión, por el plazo de su inscripción. Las entidades organizadoras y las autoridades de seguridad están obligadas a hacer efectivo el impedimento.

ARTÍCULO 3°.- Causas de inclusión. Se inscriben en la Base Única: a) las personas condenadas a la pena de prohibición de concurrencia de los artículos 17 y 18 de la Ley N° 23.184, y las inscriptas en el Registro Nacional de Infractores del artículo 45 quater de esa ley; b) las personas a quienes un juez imponga, como medida cautelar, regla de conducta o condición de la suspensión del juicio a prueba, la prohibición de concurrir a espectáculos deportivos; c) las personas sancionadas con prohibición de concurrencia por las autoridades contravencionales provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hayan celebrado el convenio del artículo 12; y d) las personas respecto de quienes la autoridad de aplicación disponga la inclusión administrativa conforme al artículo 4°.

ARTÍCULO 4°.- Inclusión administrativa. La autoridad de aplicación puede disponer la inclusión administrativa de una persona cuya participación en hechos de violencia, en la reventa ilegal de entradas o en el ingreso de elementos prohibidos en ocasión de un espectáculo deportivo esté acreditada por actas, registros fílmicos o informes de las fuerzas de seguridad. La inclusión: a) se dispone por resolución fundada, previa notificación y descargo del interesado por cinco (5) días hábiles, salvo urgencia, en cuyo caso el descargo es posterior; b) no puede exceder de dos (2) años y solo se renueva por hechos nuevos; c) es recurrible conforme a la Ley N° 19.549 y está sujeta a control judicial; y d) se deja sin efecto si se dicta sobreseimiento o absolución por los mismos hechos.

Capítulo II – Base Única de Derecho de Admisión

ARTÍCULO 5°.- Creación. Créase la Base Única de Derecho de Admisión en el ámbito de la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo nacional entre las áreas con competencia en seguridad. La Base integra el Registro Nacional de Infractores del artículo 45 quater de la Ley N° 23.184 y los registros de derecho de admisión existentes, y es la única fuente para el control del derecho de admisión en todo el país.

ARTÍCULO 6°.- Contenido. La Base contiene, para cada persona inscripta, su nombre y apellido, su número de documento, la causa de inclusión, la autoridad que la dispuso, la fecha de inicio y de finalización del impedimento y, cuando se requiera para la verificación en el acceso, los datos biométricos que fije la reglamentación. La Base se crea por la presente ley a los fines de los artículos 7°, inciso 4, y 22 de la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 7°.- Publicidad. Son públicos y de libre consulta el nombre y apellido, los tres últimos dígitos del documento, la causa de inclusión según las categorías del artículo 3°, la autoridad que la dispuso y el plazo. Los demás datos solo pueden consultarse por las entidades organizadoras, para el control del acceso, y por las autoridades del artículo 10. Vencido el plazo, la inscripción se da de baja de oficio y los datos dejan de publicarse.

ARTÍCULO 8°.- Derechos del titular. Toda persona inscripta puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de la Ley N° 25.326. Las inscripciones de los incisos a) a c) del artículo 3° se rectifican o suprimen por comunicación de la autoridad que las dispuso.

Capítulo III – Obligaciones de los organizadores

ARTÍCULO 9°.- Control en el acceso. Las entidades organizadoras de espectáculos deportivos comprendidos en la Ley N° 23.184 emiten entradas y abonos nominativos, verifican la identidad de cada asistente en el acceso contra la Base Única y niegan la venta y el ingreso a las personas inscriptas. El incumplimiento se sanciona por la autoridad de aplicación, previo descargo, con apercibimiento o con la realización de hasta cinco (5) espectáculos sin público, según su gravedad y reiteración, sin perjuicio de las sanciones y medidas de los artículos 43, 49 y 50 de la Ley N° 23.184.

Capítulo IV – Uso de los datos e investigación patrimonial

ARTÍCULO 10°.- Uso y cesión de los datos. Los datos de la Base solo pueden usarse para el control del derecho de admisión y para la prevención y la investigación de delitos y contravenciones vinculados con los espectáculos deportivos. Solo pueden cederse a los jueces, al Ministerio Público, a las fuerzas de seguridad y policiales y a las autoridades provinciales que hayan celebrado el convenio del artículo 12. Su transferencia a autoridades extranjeras se rige por la Ley N° 25.326 y por los tratados de cooperación vigentes.

ARTÍCULO 11°.- Investigación patrimonial. La autoridad de aplicación remite a la Unidad de Información Financiera y al Ministerio Público Fiscal la información de la Base y de los operativos de seguridad que resulte útil para investigar el patrimonio de quienes integran grupos violentos vinculados con los espectáculos deportivos y de quienes los financian, incluidos los ingresos por reventa de entradas, estacionamiento y comercio en torno a los estadios.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 12°.- Convenios con las jurisdicciones. La autoridad de aplicación celebra convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la carga de las sanciones contravencionales de prohibición de concurrencia en la Base Única y para su uso en los espectáculos que se realicen en su territorio.

ARTÍCULO 13°.- Financiamiento. Los gastos que demande la aplicación de la presente ley se atienden con los créditos asignados en el presupuesto vigente a la autoridad de aplicación, sin incremento del gasto total.

ARTÍCULO 14°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación. Los registros de derecho de admisión existentes se integran a la Base Única dentro de ese plazo, y las inclusiones administrativas vigentes se revisan conforme al artículo 4° dentro de los ciento ochenta (180) días.

ARTÍCULO 15°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app